

【제 목】: 계약대금 지급기한 미준수(주의)

【내 용】

- ☆실은 「직제규정 시행세칙」, 「임시조직 운영지침」에 따라 물품의 제조·구매 및 용역 등 계약에 관한 업무를 담당하고 있으며,
 - 우리 원 「계약사무처리지침」 제60조(대가지급)에 따라 계약부는 계약이행이 완료된 후 사업부서로부터 관련 서류를 징구 받아 회계업무담당부서에 대금 지급을 요청하여야 한다.

☞ 참고자료: 【계약사무처리지침】

제60조(대가지급) ① 계약상대자가 기성 또는 완료(준공)대가를 지급받고자 하는 경우에 사업주관부서의 장은 계약상대자로부터 다음 각 호의 서류를 징구하여 계약부서에 지급을 요청하여야 하며, 계약부서는 「직제규정」에 따라 회계 업무를 담당하는 부서(이하 “회계업무담당부서”라 한다)에 대금 지급을 요청하여야 한다. 1. 청구서(전자세금계산서 등 회계 관련 증빙자료 포함) 2. 「국세징수법」 제5조에 따른 납세증명서 및 지방세 납세증명서(계약금액이 1,000만원 이하인 계약은 제외) 3. 「국민건강보험법」 제81조의3 등에 따른 4대보험 완납증명서(계약금액이 1,000만원 이하인 계약은 제외) 4. 정산내역서(학술연구용역 또는 해당 계약서에 정산해야 함이 명시되어있는 경우에 한함) 5. 하자보증증권(필요시) 및 통장사본 ② (생략)

- 한편, 코로나19로 인한 행사취소, 관급공사지연 등 재정조기집행의 애로가 발생함에 따라 정부에서는 내수활성화를 위한 공공계약제도 완화 정책 추진의 일환으로 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 ‘국가계약법’) 시행령 등 관련 법률을 개정(2020. 5. 1.) 하였으며,
 - 이에 따라, 계약대가 지급관련 법정기한이 5일에서 3일 이내로 단축되었다.

☞ **참고자료: 【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령】**

제58조(대가의 지급) ① 법 제15조제2항에 따라 국고의 부담이 되는 계약의 대가는 제 55조에 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일(「<u>재난 및 안전 관리 기본법</u>」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우*에는 계약상대자의 청구를 받을 날부터 3일)이내에 지급해야 한다. 이 경우 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 않는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다. ② ~ ⑤ (생략) ⑥ 제1항 및 제2항에 따른 기간을 산정하는 경우에는 공휴일 및 토요일을 제외한다. * 기획재정부 고시 제2020-11호(2020.5.1.) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」에 따라 2020.12.31.까지 적용

- 그런데, 국가계약법 시행령 개정 이후 계약체결건의 대가지급 내역을 확인한 결과, **【표 2】 ‘대가지급 지연 현황’**과 같이 법정기한을 초과하여 대가가 지급된 사실을 3건 확인하였다.

【표 2】 대가지급 지연 현황

연번	계약명	계약금액	검수 일자	지급요청일 (사업부)	세금계산서 발행일	지급요청일 (계약부)	대금지급일	지연일수
1	2동 사무용 비품 구매·설치	51,919,460원	8. 6.	8. 20.	8. 20.	9. 3.	9. 8.	7일
2	분리수거함 제작구매	9,540,000원	6. 4.	-	6. 15.	6. 30.	7. 3.	8일
3	비말가림막 구매	32,230,000원	8. 25.	8. 28.	8. 25.	9. 6.	9. 10.	6일

※ 지연일수: 세금계산서 발행일로부터 6일(토·일·공휴일 제외) 이후 대금지급일까지의 기간

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 계약 관련법령이 정한 바에 따른 대금지급기한이 준수 되도록 관련 업무를 철저히 하시고, 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)